

Nr. 113 Behandlung des Vermögens ausländischer Juden. 19./31. Mai 1938

PA, R 99300, unfol.

Beginn:

Beginn:

[Handhabung der Verordnung zur Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April 1938 bei Juden fremder Staatsangehörigkeit¹]

a.: Vermerk des Legationsrats Schumburg über eine Besprechung im Reichswirtschaftsministerium. 19. Mai 1938

Der vorliegende Entwurf eines Formulars über die Anmeldung jüdischer Vermögen sowie einer Verordnung über die Durchführung des Verfahrens² bildete heute den Gegenstand einer Besprechung mit den zuständigen Referenten im Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium Herrn Min[isterial]Rat Alf Krüger und R[egierungs]Rat Gottschick³. Das AA vertraten Herr VLR Albrecht, Leg[ations]Rat Lohmann und der Unterzeichnete.

Seitens des AA wurde grundsätzlich der Wunsch geäußert, daß ebenso wie bei der Rassengesetzgebung die Erfassung von Vermögen im Besitz von Juden ausländischer Staatsangehörigkeit möglichst lautlos und ohne Hervorhebung in den zu veröffentlichen[den] Gesetzestexten vor sich gehen möge. Insbesondere wurde für die vorliegende Verordnung bzw. das Anmeldeformular geltend gemacht, daß eine Hinzuziehung der deutschen Konsulate in den meisten Staaten aus Gründen des internationalen Konsularrechts nicht in Frage käme oder politisch unzweckmäßig sei⁴. Außerdem würde der

¹ Die Entwürfe dieser VO und einer ergänzenden AnO, welche „zur Verhinderung unerwünschter Vermögensverfügungen durch Juden und zur Verhinderung von Neueröffnungen jüdischer Gewerbebetriebe dienen“ sollte (Begleitschreiben), hatte der RIM dem AA am 22. 4. 1938, einem Freitag, m. d. B. übersandt, ihm etwaige Bedenken bis spätestens Montag, 25. 4., 12 Uhr mittags mitzuteilen. Dazu war bemerkt: „Die Entwürfe beruhen auf einer Besprechung, die am 11. April 1938 unter Vorsitz des Beauftragten für den Vierjahresplan, Herrn Generalfeldmarschall Göring, stattgefunden hat. Da die Vorschriften auch für Juden ausländischer Staatsangehörigkeit Geltung haben sollen, bitte ich um Stellungnahme. Die Vorschriften sollen umgehend erlassen werden.“ PA, R 99300; zu ihrer Vorbereitung: R 1501/5519, S. 117–150. LR Schumburg sah in einem Eil-Vm. vom 23. 4. seitens des Deutschland-Referats im AA (Ref. D) außenpolit. Bedenken nicht gegeben und empfahl nur: „Bei möglicherweise zu erwartenden Protesten fremder diplomatischer Vertretungen wäre nach bereits geübter Praxis in ähnlichen Fällen zu antworten, daß eine Verletzung bestehender Verträge nicht vorliege. Juden ausländischer Staatsangehörigkeit werden nicht schlechter behandelt als Juden deutscher Staatsangehörigkeit. Die etwa eingehenden Proteste in Einzelfällen wären wie die seit 1933 im Ref. D bearbeiteten Interventionsfälle mit hinhaltendem Widerstand zu behandeln.“ PA, R 99300. VO wie AnO wurden von Göring am 26. 4. 1938 ausgefertigt (RGBl. I S. 414, 415), s. WALK, Sonderrecht, Nrr. II/457, 458; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31811; GENSCHEL, Verdrängung, S. 150–153, 294–298 (Wortlaut); OSTENDORF, Dokumentation, S. 97; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 200. – Nach Fühlungnahme des VLR Hinrichs mit MR Lösener bat das AA das RIM mit Schreiben vom 30. 4. aber doch, die Verwaltungsbehörden anzuweisen, „daß dem AA die Möglichkeit gegeben wird, außenpolitische Belange, die bei der Durchführung der Verordnung und der Anordnung gefährdet werden könnten, zu wahren“; PA, R 99300.

² Vorlage des RWiM vom 17. 5. 1938; PA, R 99300.

³ Gemeint sein muß RR Gotthardt, Sachbearbeiter im Sonderref. Jd. [Juden] des MR Krüger. Gottschick leitete als MDgt. die Geld-, Bank und Versicherungsabt. im RWiM.

⁴ Ziff. II des DVO-Entw. des RWiM lautete: „Anmeldepflichtige deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit, die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Ausland haben, können mit der Anmeldung und Bewertung einen im Reichsgebiet ansässigen Vertreter beauftragen, der die Anmeldung und Bewertung in ihrem Namen und unter ihrer Verantwortung vornimmt. In diesem Fall hat der bestellte Vertreter das amtliche Muster für die Anmeldung bei der Polizeibehörde seines Wohnsitzes anzufordern. – Wird ein im Inlande ansässiger Vertreter nicht bestellt, so ist das Anmeldeformular bei dem für den Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort des Anmeldepflichtigen zuständigen deutschen Konsulat zu erhalten und anzufordern.“

gleiche Zweck erreicht werden, wenn die Anmeldepflicht am Ort der belegenen Sache, d. h. durch einen Vertreter in Deutschland erfolge. Bei der Anmeldung [sic] dieser und folgender Verordnungen bzw. Gesetze müsse ebenso wie bei der Durchführung der Rassengesetzgebung der Gesichtspunkt ausschlaggebend sein, daß der zu erwartende innenpolitische Nutzen in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit Sicherheit zu erwartenden außenpolitischen Nachteil stünde. Dieser Nachteil würde erfahrungsgemäß bestehen:

– 1.

in der zunehmenden Hetze der Welpresse,

– 2.

im Rückgang des deutschen Außenhandels,

– 3.

in der Belastung der außenpolitischen Beziehungen zu fremden Staaten infolge erfolgloser Demarchen fremder Regierungen zu Gunsten ihrer jüdischen Staatsangehörigen, die schließlich zu Gegenmaßnahmen führen könnten (Rückgriffe auf deutsches Vermögen im Ausland).

Herr Min. Rat Krüger hob als Ausgangspunkt der Debatte hervor, daß nach ausdrücklichem Wunsch des Herrn Gen. Feldmarschalls Göring auf die Erfassung auch des Vermögens ausländischer Juden nicht verzichtet werden könne. Er zeigte jedoch Verständnis für die Einwendungen des AA. Der Tendenz, die Erfassung des Vermögens ausländischer Juden möglichst lautlos zu gestalten, wurde zugestimmt. Ausländische Juden mit Sitz im Ausland sollen bei einer Zentralstelle in Berlin (Polizeipräsidium) anmeldepflichtig sein. Die Deutschen Konsulate sollen aus dem Verfahren ausscheiden und nur auf Ersuchen ausländischer Juden tätig sein. Bei dem Entwurf künftiger Verordnungen wird das AA beteiligt sein.

Die Antwort auf vorliegende Anfragen fremder Regierungen (Amerika, Belgien, England, Lettland, Litauen, Polen, Schweiz) hätte dahin zu lauten, ⁵daß Juden ausländischer Staatsangehörigkeit, gleichgültig, wo ihr Wohnsitz sei, für ihr in Deutschland belegenes Vermögen anmeldepflichtig seien.

Die als Antwort auf die Veröffentlichung der amerikanischen Note veröffentlichte DNB-Meldung würde dabei sinngemäß als Motivierung zu verwerten sein⁶.

Hiermit über den Herrn Unterstaatssekretär⁷ dem Herrn Staatssekretär⁸ gehorsamst vorgelegt.

Berlin, den 19. Mai 1938.
Schumburg

b.: Schnellbrief des Auswärtigen Amts an das Reichswirtschaftsministerium, zu Händen von Staatssekretär Brinkmann. 31. Mai 1938⁹

⁵ Rest des Abs. mit Randstrich versehen und Marg. des LR Schumburg, 25. 5.: „überholt durch Abrede MinD Wiehl – StS Brinkmann“. – Wiehl leitete die Handelspolit. Abt. des AA. Zum Inhalt dieser Abrede s. unten b.

⁶ Vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/II, Nr. 1364. Eine entspr. Standard-Verbalnote entwarf Schumburg am 20. 5., warnte aber: „Die nachteiligen Wirkungen auf die außenpolitischen Beziehungen zu den betr. fremden Staaten, die diese Antwort zur Folge haben wird, sind allerdings mit Sicherheit vorauszusehen. Ebenso ist erfahrungsgemäß vorherzusehen, daß nach einem gewissen Zeitablauf sich herausstellen wird, daß der innenpolitische Effekt in keinem richtigen Verhältnis zu dem außenpolitischen Nachteil stehen wird.“ Als Ausweg bleibe nur, daß v. Ribbentrop selbst Göring umstimme. Im übrigen sei die Beantwortung der ausländ. Demarchen „nach Möglichkeit hinauszuzögern, da die Weiterentwicklung zweifellos nicht zu einer Verschärfung des Standpunktes des zuständigen inneren Ressorts führen wird“; PA, R 99300.

⁷ Ernst Woermann, Leiter der Polit. Abt. des AA; mit dessen Sichtvermerk.

⁸ Ernst v. Weizsäcker; mit dessen Sichtvermerk.

⁹ Auch in: PA, R 100847, Bl. 115–117, 122–125.

Auf den Schnellbrief vom 20. d. M.¹⁰ – III Jd. 1493/38 –.

Betr.: Durchführung der Verordnung zur Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April 1938.

Folgende diplomatische Vertretungen fremder Staaten haben hier gegen die Anwendung der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April d. J. auf ihre Staatsangehörigen Einspruch eingelegt bzw. um Aufklärung gebeten, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaße die Verordnung auf ihre Staatsangehörigen angewendet würde:

Amerika
England
Frankreich
Belgien
Schweiz
Polen
Lettland
Litauen
Tschechoslowakei.

Ich habe diese Proteste und Anfragen dorthin mit der Bitte übersandt, mich zur Beantwortung instand setzen zu wollen.

Inzwischen haben erneute Rückfragen hiesiger fremder Vertretungen¹¹ den Eindruck verstärkt, daß eine restlose Anwendung der Verordnung und der aus ihr resultierenden Bestimmungen auf Ausländer, vor allem ein etwaiger Einsatz des anmeldepflichtigen jüdischen Vermögens für die deutsche Wirtschaft gemäß § 7 der genannten Verordnung¹² Nachteile außenpolitischer Art zur Folge haben würde, die in keinem angemessenen Verhältnis zu dem erwarteten Nutzen stehen würden. Die antideutsche Hetze, die wegen der Verordnung im Ausland bereits eingesetzt hat, würde weiter anschwellen und durch die etwa folgende Beschlagnahme von Vermögen im Ausland wohnender fremder Juden immer neue Nahrung erhalten. Belastung der politischen Beziehungen, weitere Schädigung in der Warenausfuhr, vielleicht auch Gegenmaßnahmen gegen deutsches Vermögen im Ausland wären die Folge. Es wäre insbesondere mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß vor allem England, Amerika und Frankreich, unter Berufung auf die mit diesen Staaten abgeschlossenen Handels- und Niederlassungsverträge, sich eine mit diesen Verträgen im Widerspruch stehende Behandlung ihrer Staatsangehörigen jüdischer Rasse durch die deutsche Gesetzgebung nicht ohne Widerstand gefallen lassen werden. Eine Übersicht über die Vertragslage mit den Staaten, die Vorstellungen erhoben haben, liegt hier bei.

Zu einer völligen Freistellung ausländischer Juden von der Verordnung vom 26. April 1938 sehe ich keine Veranlassung, zumal die Verordnung bereits in grundsätzlicher Form die Anmeldepflicht auch ausländischer Juden stipuliert hat. Ich möchte jedoch, um die zu erwartenden Rückwirkungen im Ausland nach Möglichkeiten abzumildern, folgende Regelung vorschlagen:

1. Für Ausländer mit Wohnsitz im Inland wird die Anmeldung ihres Vermögens durchgeführt. Auf ihr kann trotz der durch Staatsverträge gewährleisteten Rechte ausländischer Staatsangehöriger bestanden werden. Dagegen sollte m. E. von einer Anmeldung des Vermögens ausländischer Juden mit Wohnsitz im *Ausland* aus Gründen politischer Zweckmäßigkeit abgesehen werden. Überdies würde die technische Durchführung der Anmeldung auf Schwierigkeiten stoßen. Ich bitte daher, der Ziffer II der im Entwurf vorliegenden Durchführungsverordnung folgenden Wortlaut zu geben:

¹⁰ Übersendung einer Neufassung der DVO durch den RWiM nach dem Ergebnis der Besprechung vom Vortag: PA, R 99300.

¹¹ Ebd. Eine gedrängte Zusammenstellung des AA vom 17. 12. 1938 über Protestschritte ausländ. Missionen nur gegen die wirtschaftl. Auswirkungen der dt. Judengesetzgebung des Jahres 1938 auf ihre jüd. Staatsangehörigen umfaßte sechs Seiten; ebd. Exemplarisch zur Demarche Ungarns: Dok. Nr. 224.

¹² § 7 VermögensanmeldeVO lautete: „Der Beauftragte für den Vierjahresplan kann die Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um den Einsatz des anmeldepflichtigen Vermögens im Einklang mit den Belangen der deutschen Wirtschaft sicherzustellen.“

„In den Fällen, in denen der anmeldepflichtige *deutsche Staatsangehörige* seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat ...“

Gleichzeitig würde auf die hier vorliegenden Anfragen ausländischer Vertretungen geantwortet werden, daß von der Anmeldung des Vermögens ausländischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Ausland abgesehen werde, daß dagegen die Anmeldepflicht ausländischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Inland aufrechterhalten bleibe.

2. Bezüglich des späteren *Einsatzes des anmeldepflichtigen Vermögens* ausländischer Staatsangehöriger schlage ich einen generellen Verzicht auf den Einsatz des Vermögens sowohl von Ausländern mit Wohnsitz im Ausland wie im Inland vor.

Für diesen Vorschlag sind folgende Gesichtspunkte ausschlaggebend:

Es bestände zwar die Möglichkeit, durch Entscheidung im Einzelfall je nach der gegenüber dem betreffenden Staat bestehenden Vertragslage den Einsatz des Vermögens vorzunehmen oder von ihm abzusehen. Diese äußerst komplizierte Prozedur würde jedoch zu erheblichen Schwierigkeiten politischer und verwaltungstechnischer Natur führen. Es ist zudem jedenfalls außenpolitisch unzweckmäßig, ausländische Juden je nach der bestehenden Vertragslage unterschiedlich zu behandeln, da gerade eine unterschiedliche Behandlung unter Berücksichtigung einer Skala gestaffelter Vertragsrechte zu Mißstimmungen und damit zu den oben geschilderten Rückwirkungen auf die außenpolitischen Beziehungen zu fremden Staaten und auf den deutschen Außenhandel führen würde.

Ich schlage daher vor, die Proteste ausländischer Vertretungen gegen den gemäß § 7 der Verordnung vom 26. April 1938 vorgesehenen Einsatz jüdischen Vermögens dahin zu beantworten, daß die Erfassung des Eigentums von ausländischen Staatsangehörigen nicht vorgesehen ist und im übrigen den Staaten, mit denen besondere Bindungen bestehen, die Zusicherung zu geben, daß durch die Anmeldeverordnung vom 26. April 1938 und durch den Erlaß von Durchführungsvorschriften die durch Staatsverträge gewährleisteten Rechte ihrer Staatsangehörigen nicht beeinträchtigt werden sollen. Diese Zusicherung wird zu der Konsequenz führen, daß auf den Einsatz jüdischen Vermögens in der Hand von Ausländern sowohl mit Wohnsitz im Inland wie im Ausland verzichtet würde.

Für eine baldige Stellungnahme wäre ich dankbar, damit auf die hier vorliegenden und zum Teil bereits in Erinnerung gebrachten Anfragen ausländischer Staaten sowie auf Anfragen deutscher Auslandsbehörden entsprechend geantwortet werden kann.

In Vertretung
von Weizsäcker

[Anlage]

Der in § 7 der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vorgesehene Einsatz des anmeldepflichtigen Vermögens im Einklang mit den Belangen der deutschen Wirtschaft stellt eine Enteignung dar. Für die Frage, ob solche Enteignungen gegenüber Ausländern zulässig sind, müssen in erster Linie die Verträge berücksichtigt werden, die das Deutsche Reich mit fremden Staaten geschlossen hat.

Artikel 1 Absatz 4 des Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrags zwischen dem Deutschen Reich und den *Vereinigten Staaten von Amerika* vom 8. Dezember 1923 (RGBl. 1925 II S. 795) bestimmt:

Ihr (d. h. das den Angehörigen der beiden Vertragsstaaten gehörige) Eigentum soll ihnen nicht ohne ordentliches Rechtsverfahren und nicht ohne angemessene Entschädigung genommen werden.

Diese Vertragsbestimmung schließt Enteignungsmaßnahmen aus, die lediglich durch Verfügung einer Verwaltungsbehörde erfolgen und bei denen ihr Grund und die Höhe der Entschädigung nicht

in einem richterlichen Verfahren nachgeprüft werden können. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Eigentümer des Vermögens seinen Wohnsitz im Inlande oder Auslande hat.

Diese Bestimmung des deutsch-amerikanischen Vertrags gilt auch gegenüber *Frankreich*. Nach Artikel 1 Abs. 5 des deutsch-französischen Handels- und Niederlassungs- und Schiffsverkehrsvertrags vom 28. Juli 1934 (RGBl. II S. 421) sollen die beiderseitigen Staatsangehörigen im Falle von Enteignungen aus Gründen öffentlichen Wohls nicht ungünstiger behandelt werden als Inländer oder die Angehörigen der meistbegünstigten Nation.

Im Verhältnis zu *Litauen* kommt Artikel 5 Absatz 4 des Handels- und Schiffsverkehrsvertrages vom 30. Oktober 1928 (RGBl. 1929 II S. 103) in Betracht:

Bei Enteignungen zum öffentlichen Nutzen, mag es sich um dauernden oder vorübergehenden Gebrauch handeln, sollen die Angehörigen des einen vertragschließenden Teils im Gebiete des anderen vertragschließenden Teils unverzüglich eine angemessene Entschädigung erhalten. Bei Festsetzung und Zahlung dieser Entschädigung sollen sie keineswegs ungünstiger behandelt werden als Inländer oder die Angehörigen des meistbegünstigten Staates.

Auch diese Vertragsbestimmung erhält ihren materiellen Inhalt aus der oben zitierten Bestimmung des deutsch-amerikanischen Vertrags.

In Artikel 5 des deutsch-*englischen* Handels- und Schiffsverkehrsvertrags vom 2. Dezember 1924 (RGBl. 1925 II S. 777) ist folgendes vorgesehen:

Die Staatsangehörigen eines jeden der beiden vertragschließenden Teile sollen in dem Gebiete des anderen Teils volle Freiheit haben, bewegliches und unbewegliches Eigentum jeder Art zu erwerben *und zu besitzen*, deren Erwerb und Besitz nach den Gesetzen des anderen Teils den Staatsangehörigen irgend eines anderen fremden Landes gestattet ist oder gestattet werden wird.

Es ist zwar nicht unzweifelhaft, ob die Meistbegünstigung in Bezug auf den Besitz von Eigentum auch die Meistbegünstigung im Falle von Enteignungen einschließt. Immerhin ließe sich jedoch ein solcher Standpunkt vertreten. Das würde bedeuten, daß auch gegenüber England nach den Grundsätzen des deutsch-amerikanischen Vertrags zu verfahren wäre.

In Bezug auf *Lettland* kommt Artikel 3 (a) des Vertrags vom 28. Juni 1926 (RGBl. II S. 631) über die Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen in Betracht, wonach die Angehörigen beider Vertragsstaaten „wie die Angehörigen eines dritten Staates Vermögen erwerben *und nutzen*“ können. Bei dieser Vorschrift ist es sehr zweifelhaft, ob sie so ausgelegt werden kann, daß sie den Fall einer Enteignung deckt.

Im Verhältnis zur *Schweiz* ist durch den deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrag vom 13. November 1909 (RGBl. 1911 S. 887) folgendes vereinbart worden:

Im Falle einer Enteignung zum öffentlichen Nutzen sollen in Ansehung der Entschädigung die Angehörigen jedes vertragschließenden Teils, die sich im Gebiete des anderen niedergelassen haben oder aufhalten, den Landesangehörigen gleichgestellt werden.

Mit *Belgien* und *Polen* bestehen keine Vereinbarungen über die Behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen bei Enteignungen¹³.

¹³ Zum Fortgang: Der RWiM ging auf die Wünsche des AA insoweit ein, als er in einer am 14. 6. 1938 übermittelten Neufassung der DVO die Meldepflicht der im Ausland wohnenden Juden für ihr im Reich belegenes Vermögen auf dt. Staatsangehörige beschränkte, und auch Göring erklärte sich am 17. 6. „aus praktischen Gründen“ damit einverstanden; PA, R 99300. In dieser Form erging die VO zur Durchführung der VO über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 18. 6. 1938 (RGBl. I S. 640). Gleichwohl hatte das RWiM im Schreiben vom 15. 6. gegen das AA daran festgehalten, „grundsätzlich auch die Erfassung ausländischen jüdischen Vermögens vorzusehen, aber die Durchführung selbst in Einzelfällen Zweckmäßigkeitserwägungen zu überlassen und dabei von einer Durchführung gegenüber amerikanischen, englischen, französischen und italienischen Staatsangehörigen mit Rücksicht auf die besonders starke Rechtsstellung dieser Staaten nach den bestehenden Verträgen und ihr politisches Gewicht allgemein abzusehen“. Göring schränkte sein Placet durch den Zusatz an das AA ein: „Bei Gelegenheit der Beantwortung der dort vorliegenden Einsprüche ausländischer Staaten bitte ich zum Ausdruck zu bringen, daß Deutschland auf emigrierte Juden, die ausländische Staatsbürger geworden sind, keinerlei Rücksicht nehmen kann.“ Wie dieser Personenkreis konkret zu

definieren sei, konnte das AA weder im RWiM noch bei Göring in Erfahrung bringen; s. Anfragen vom 1. 7. und 17. 8. 1938 in: PA, R 99296, unfol. Auch die Vermutung in einer letzten Anfrage an ORR v. Normann/BVJP vom 30. 9., es könne sich doch wohl „nur um *politische Flüchtlinge* handeln, die später eine fremde Staatsangehörigkeit erworben haben, aber nicht um ordnungsmäßig ausgewanderte (emigrierte) frühere reichsdeutsche Juden“, blieb unbeantwortet; ebd.

Zum 21. 11. 1938 erstellte MR Krüger eine Übersicht der aufgr. der VermögensanmeldeVO erfaßten jüd. Vermögenswerte. Danach bezifferte sich das „nichtantastbare“ Vermögen ausländ. Juden mit Wohnsitz im Inland, abzüglich der auf ihm ruhenden Lasten und Schulden, auf insges. 415 Mio RM. Als „greifbares“ Nettovermögen der dt. und staatenlosen Juden im Inland waren vorhanden 7,123 Mrd. RM, davon an liquiden Mitteln (d. h. ohne Grund- und Betriebsvermögen) sofort verfügbar 4,881 Mrd. RM. Jedoch war am Schluß einschränkend bemerkt, daß diese Zahlen „auf einer statistischen Erhebung vom 27. April 1938 beruhen, daß aber inzwischen beachtliche Werte, die zahlenmäßig auch nicht einmal geschätzt werden können, unter dem wahren Wert an nichtjüdische Gewerbetreibende veräußert worden sind. Es besteht daher durchaus die Möglichkeit, daß das liquide Vermögen infolge der inzwischen vorgenommenen Entjudung größer, das illiquide Betriebsvermögen dagegen kleiner geworden ist.“ R 3101/34740, Bl. 22–25; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32217. Zur endgült. Konfiskation jüd. Vermögenswerte ermächtigte Göring den RWiM mittels seiner 2. AnO auf Grund der VO über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 24. 11. 1938 (RGBl. I S. 1668); R 2/57723, unfol. In ihrer Folge erging die umfangreiche VO über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. 12. 1938 (RGBl. I S. 1709), die insbes. Regelungen über die zwangsweise Verwertung von Grund- und Betriebs-, Wertpapier-, Edelmetall- und Kunstvermögen traf; zu ihrer Vorbereitung s. R 3001/21168; PA, R 99296; zur Durchführung: R 2/21908; generell GENSCHER, Verdrängung, S. 188 f., 301–306 (Wortlaut). Bezüglich der Behandlung ausländ. Juden hierbei hatte sich auf der berückichtigten Konferenz unter Vorsitz Görings am 12. November im RLuM, welche die völlige Ausschaltung der Juden als Wirtschaftssubjekte zum Gegenstand hatte (unten Dok. 268 Anm. 1) die Tendenz gezeigt: „Gegenüber *westlichen* Großstaaten England, Amerika, Frankreich, mit denen präzise Verträge bestehen, Geneigtheit zu Konzessionen. Gegenüber *Oststaaten*, die uns nicht so schaden können und mit denen meist keine Verträge bestehen, nicht.“ Aufzeichnung Schumburgs in: PA, R 100847, Bl. 190–194; zit. ADAP D V, S. 762 Anm. 3. – Vgl. auch Nr. 242 zu Anm. 8.

Zitierhinweis

Nr. 113 Behandlung des Vermögens ausländischer Juden. 19./31. Mai 1938a. Vermerk des Legationsrats Schumburg über eine Besprechung im Reichswirtschaftsministerium. 19. Mai 1938b. Schnellbrief des Auswärtigen Amts an das Reichswirtschaftsministerium, zu Händen von Staatssekretär Brinkmann. 31. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d113>